

Cómo presentar los dos registros

Guía de presentación para Didac Oliveras Galvez y Jordi Pujadas Serra. Preparada el 30 de julio de 2026. Actualizada el 3 de agosto de 2026: **ambos expedientes van en cotitularidad al 50%**.

Material preparatorio, no asesoramiento jurídico firmado. Las solicitudes las presentan y firman los titulares.

El orden

1. **Firmar el contrato de cesión del 50%.** Es el título de adquisición que acredita la cuota de Jordi ante el Registro de la Propiedad Intelectual. La OEPM no lo pide, pero conviene tenerlo firmado antes de mover nada.
2. **Presentar la marca.** Va primero porque es la que tiene competencia: si otro registra antes un signo parecido, se acabó. La propiedad intelectual no tiene esa carrera.
3. **Presentar la propiedad intelectual.** Sin prisa: los derechos sobre el código existen desde que se escribió. Lo que se inscribe es la prueba, no el derecho.

Antes de empezar, comprueba que tienes

- [] Certificado digital instalado en el navegador y **sin caducar**
- [] Tarjeta o cuenta para pagar las tasas
- [] `brand/taxicount-marca-mixta-color-oepm.png`
- [] `pdf/0-datos-solicitud-marca.pdf` abierto al lado, para copiar y pegar
- [] `pdf/2-acuerdo-cotitularidad.pdf` **firmado por los dos** (certificado digital o escaneado)
- [] `taxicount-codigo-fuente-v1.0.zip`
- [] `pdf/1-memoria-de-la-obra.pdf`
- [] Las carpetas `diagramas/` y `capturas/`

Expediente A · Marca — OEPM

Tasa: 293,56 € · Plazo estimado: 6 a 8 meses

1. Entrar

Ve a <https://sede.oepm.gob.es/> y busca *Solicitud de registro de marca o nombre comercial*. Identificate con el certificado digital.

2. Modalidad

- Modalidad: **Marca**
- Tipo de signo: **Mixta** (denominativa más gráfica)
- Denominación: `TaxiCount`

3. La imagen

Sube `taxicount-marca-mixta-color-oepm.png`. Es el único archivo que se adjunta. PNG, 1774 × 350 px, fondo blanco, unos 36 KB, muy por debajo del límite de 2 MB.

4. Color

Marca que **sí reivindicas color** e indica los dos. Son dos, no tres: el coche y "Count" comparten exactamente el mismo ámbar.

Color	Hex	RGB
Amarillo ámbar	#FFC107	255, 193, 7
Negro cálido	#1E1B16	30, 27, 22

5. Descripción del signo

Copia y pega el párrafo del apartado 4 de `0-datos-solicitud-marca.pdf`. Describe el coche ámbar con el monograma de la C y la T fundidas en la parrilla, y la denominación con "Taxi" en negro y fino y "Count" en ámbar y grueso.

6. Clases

Añade las **tres** y pega la redacción de cada una desde el apartado 6 del mismo PDF:

- **Clase 9** — software y aplicaciones móviles descargables
- **Clase 42** — software como servicio, diseño y desarrollo, alojamiento
- **Clase 35** — gestión y administración comercial, contabilidad, informes

Si en algún momento el sistema te ofrece términos de una lista predefinida, acéptalos: los términos estandarizados dan menos problemas en el examen que una redacción libre.

7. Solicitantes — los dos

Busca la opción de **añadir un segundo solicitante** (la sede la llama *cotitular* o *solicitante adicional*). Rellena los dos con los datos del apartado 1 del PDF: persona física, nombre, NIF, domicilio, teléfono y correo. Si el formulario pide la **cuota**, es el **50%** para cada uno.

Después designa **un único domicilio a efectos de notificaciones**, que es lo que admite el formulario. **Revisalo dos veces**: ahí llegarán todas las notificaciones, incluidas las oposiciones, que tienen plazos cortos, y quien las reciba tendrá que trasladárselas al otro.

Si la sede no te deja añadir el segundo solicitante en el formulario telemático, **no presentes la solicitud a nombre de uno solo pensando en corregirlo luego**: añadir un cotitular después es un cambio de titularidad, con su propio trámite y su tasa. Llama antes al teléfono de información de la OEPM.

8. Revisar, firmar y pagar

Descarga el borrador y léelo entero antes de firmar. Comprueba que **los dos solicitantes aparecen** y que las cuotas son 50% y 50%.

Firma con el certificado y paga los 293,56 € — la tasa **no sube** por ser dos titulares. Firma Didac, autorizado por la estipulación quinta a) del contrato de cesión; si la sede exige la firma de ambos, Jordi tendrá que

firmar también con su propio certificado.

Guarda el justificante de pago y el número de expediente, que es con lo que consultaréis el estado.

9. Qué pasa después

Fase	Qué ocurre
Examen de forma	Comprueban que la solicitud está completa. Si falta algo, te dan plazo para subsanar
Publicación en el BOPI	Tu solicitud se hace pública
Oposiciones: 2 meses	Cualquier titular anterior puede oponerse. Es la fase de riesgo
Examen de fondo	La OEPM revisa las prohibiciones absolutas
Concesión	Marca registrada, 10 años renovables

Vigila el correo durante todo el proceso. Un plazo perdido por no leer una notificación no se recupera.

Expediente B · Propiedad intelectual — Generalitat de Catalunya

Tasa: 13,65 €, más otros 13,65 € si quieres el certificado de inscripción

1. Llama antes. Esto te ahorra un viaje

Antes de rellenar nada, contacta con el Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya y pregunta en qué formato admiten el código fuente de un programa de ordenador.

Es importante porque no todos los registros aceptan un ZIP: es habitual que pidan un PDF con el listado del código, y muchos admiten depositar solo una parte —típicamente las primeras y últimas páginas— en lugar del programa completo. Preguntarlo por teléfono cuesta cinco minutos y evita que te devuelvan la solicitud.

Información y contacto: https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/rpi/

2. Entrar

Ve a <https://tramits.gencat.cat/> y busca *Inscripció de drets de propietat intel·lectual*. Identificate con el certificado digital.

3. Datos de la obra

- Clase de obra: programa de ordenador
- Título: TaxiCount – plataforma SaaS de gestión económica de flotas de taxi
- Versión: 1.0
- Fecha de creación: 19 de junio de 2026
- Situación: obra divulgada, desde el 21 de junio de 2026

4. Autor y titulares — no son lo mismo, y aquí no coinciden

Este es el apartado donde más fácil es equivocarse. El formulario distingue **autor** de **titular de los derechos**, y hay que rellenarlos distinto:

- **Autor del programa:** Didac Oliveras Galvez, en exclusiva.
- **Titulares de los derechos de explotación:** Didac Oliveras Galvez **50%** y Jordi Pujadas Serra **50%**, en virtud del contrato de cesión que se aporta.

Si el formulario pregunta por **obra en colaboración**, la respuesta es que **el programa no lo es**: la coautoría de Jordi alcanza solo a los textos legales incorporados, y está descrita en el apartado 9 de la memoria.

 **No declares a Jordi coautor del programa.** No lo es, sería una declaración inexacta en un registro público, y además arrastraría el artículo 7.2 del TRLPI, que exige el consentimiento de todos los coautores para modificar y divulgar la obra: haría falta su firma para publicar cada actualización. El 50% que se le reconoce es de **derechos de explotación**, que es transmisible, y así se ha estructurado a propósito.

5. Documentación que adjuntas

Archivo	Qué es
1-memoria-de-la-obra.pdf	La memoria descriptiva
taxicount-codigo-fuente-v1.0.zip	El código fuente, en el formato que te hayan indicado en el paso 1
2-acuerdo-cotitularidad.pdf	El contrato de cesión firmado. Es el título de adquisición del 50% de Jordi ; sin él no pueden inscribirlo como cotitular, porque no es autor del programa
diagramas/arquitectura.png y flujo-voz.png	Los dos diagramas
capturas/	Las 29 capturas de la interfaz

6. Pagar y guardar

Paga la tasa y **guarda el resguardo**. Si quieres el certificado de inscripción, márcalo ahora: pedirlo después es otro trámite.

Después, no lo olvides

Anota dos fechas en el calendario. La de la publicación de la marca en el BOPI, para contar los dos meses de oposiciones. Y la de renovación de la marca, a los diez años.

Guarda todo junto. Justificantes, números de expediente y resguardos, en la misma carpeta que estos documentos y con copia fuera del ordenador. Es lo primero que te van a pedir el día que haya un problema.

Si registras una versión nueva del programa, la inscripción de hoy no la cubre: fotografía la 1.0. Cuando haya un salto grande, se vuelve a inscribir.

Y ahora sois dos. Desde que se concede, vender la marca o licenciarla **exige la firma de los dos** por el artículo 46 de la Ley de Marcas, y en la obra rige la comunidad de bienes de los artículos 392 y siguientes del Código Civil, que reparte frutos y cargas en proporción a las cuotas y da derecho de retracto si uno vende su

parte a un extraño. Todo lo demás —reparto de ingresos, retribución del trabajo, decisiones, salidas— queda para el contrato de la sociedad.